

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 101/2530

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช.ทองเมืองก่อสร้าง  
กับพวก

โจทก์

จำเลย

นายสมเกียรติ นพกิจจำจร กับพวก

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247, มาตรา 313

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ถอนการอายัดเงินฝาก โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคืนเงินที่ธนาคารส่งมาตามคำสั่ง อายัดให้แก่ผู้ร้องชดทรัพย์ โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้อง ขอให้ศาลการบังคับดังกล่าวไว้ก่อน ศาลฎีกาอนุญาตให้ ศาลการบังคับโดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีระงับการคืนเงิน ดังกล่าวแก่ผู้ร้องไว้ในระหว่างฎีกา และกำหนดวิธีการเพื่อให้ ผู้ร้องรับเงินไปในระหว่างนี้โดยหาประกันมาวางแทนด้วยก็ได้

---

สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินฝากตามบัญชีเลขที่ 04-00015-2 จำนวน 13,000 บาท และตามบัญชีเลขที่ 04-00016-0 จำนวน 12,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาราชเทวี ตามคำขอของโจทก์โดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 2 และต่อมาธนาคารดังกล่าวได้ส่งเงินจำนวน 43,161.33 บาท แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องว่าเงินฝากตามบัญชีที่โจทก์ อายัด

นั้น เป็นของผู้ร้องโดยนายสมยศ นพกิจำจร บิดาผู้ร้อง ฝากให้เป็นทุนการศึกษา  
ของผู้ร้องมิใช่ของจำเลยที่ 2 ขอให้ ถอนการอายัดและจ่ายเงินให้แก่ผู้ร้องทั้งสองต่อ  
ไป ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินฝากในบัญชีเลขที่ 04-00015-2 และบัญชี  
เลขที่ 04-00016-0 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดสาขาราชเทวี โดยให้เจ้า  
พนักงานบังคับคดีคืนเงินจำนวน 43,161.33 บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  
สาขาราชเทวีส่งมาตามคำสั่งอายัดให้แก่ผู้ร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโดยก่อน  
หน้าที่มีคำสั่งอนุญาต ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ระงับการคืนเงินจำนวน 43,161.33  
บาท แก่ผู้ร้องไว้ในระหว่าง อุทธรณ์ โจทก์ฎีกา พร้อมยื่นคำร้องขอให้ทุเลาการบังคับ  
คดีไว้ก่อน

ศาลฎีกาสั่งว่า "ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีระงับการ คืนเงิน 43,161.33 บาท แก่  
ผู้ร้องไว้ในระหว่างฎีกา แต่ถ้า ผู้ร้องหาประกันมาวางแทนจนเป็นที่พอใจของศาลชั้น  
ต้น ก็ให้จ่ายเงินแก่ผู้ร้องไป"

(เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์-ปชา วรธรรมพินิจ)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | <u>เนติบัณฑิตยสภา</u> |
| <u>แผนก</u>                 |                       |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                       |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>       |